CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEI DIPENDENTI DA FARMACIA PRIVATA DELLA TOSCANA

L'anno 2005, il giorno 13/10/2005, presso la sede dell'U.R.TO.FAR. (Unione Regionale Titolari di Farmacia della Toscana) a Firenze

TRA

L'Unione Regione delle Associazioni dei Titolari di Farmacia Privata delle Provincie Toscane rappresentata dal Presidente dott. Fabio Franceschini con l'assistenza della delegazione composta dal Segretario dell'Urtofar dott. Erberto Paola, dal Direttore dott. Bartolomeo Bardelli e dal Responsabile delle relazioni sindacali della Federfarma Nazionale dott. Enrico Giammarioli

E

la FILCAMS-CGIL Toscana rappresentata da Marcello Ferrini
la FISASCAT-CISL Toscana rappresentata da Giuseppe Viviano
la UILTUCS-UIL Toscana rappresentata da Pietro Baio

Visto

l'art. 109 del CCNL 27 luglio 1994, così come modificato dall'Accordo di rinnovo del 23 marzo 1999 in materia di contrattazione integrativa regionale

Si conviene e si stipula

Il presente Contratto Integrativo Regionale per i dipendenti di farmacia privata, composto da:
Premessa;
IV Titoli;
5 articoli

PREMESSA

Le Parti si danno reciprocamente atto che la farmacia, intesa nel suo insieme professione-struttura-servizio, rappresenta un presidio integrato nel sistema sanitario pubblico, facente parte di una rete capillare sul territorio cui sono demandati i compiti della preparazione e distribuzione di farmaci e l'erogazione di servizi sanitari complementari, anche grazie alle preziose ed insostituibili energie lavorative e professionali dei dipendenti.
In proposito, le Parti convengono sulla necessità che la distribuzione del farmaco rimanga in farmacia, in quanto - non tanto e non solo in base ad una legislazione ultradecennale quanto e soprattutto nel precipuo interesse della salute pubblica - non può essere considerato un bene di libera vendita ma necessita sempre dell'apporto professionale e qualificato del farmacista.

TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI

Art. 1

In attuazione a quanto previsto dall'art. 108 del CCNL 27 luglio 1994, le Parti convengono sulla necessità della istituzione di un tavolo di confronto permanente a livello regionale, da attivarsi presso la sede dell'URTOFAR entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, allo scopo di:

A) scambiare a approfondire le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione con particolare riferimento alle nuove tipologie contrattuali, quali Apprendistato, Contratto di Inserimento, Part-time flessibile, Contratto a termine. In proposito, Federfarma Toscana si impegna a fornire i dati disponibili del numero degli occupati, articolati per provincia e suddivisi per livello professionale e tipologia di assunzione;
B) Istituzionalizzare un confronto preventivo su iniziative locali che interessano i livelli occupazionali e, più in generale, il rapporto di lavoro subordinato in farmacia al fine di assumere comportamenti coerenti possibilmente uniformi (quali, a titolo esemplificativo, comunicati-stampa congiunti).

Art. 2

INDAGINE DI SETTORE

Fermo restando che, allo stato, nel rispetto della normativa di cui al citato art. 109 del CCNL 27 luglio 1994, non è consentita la trattazione a livello regionale di un "premio di risultato", le Parti si impegnano**,** per quanto di rispettiva competenza, ad attivarsi in sede nazionale affinché nel prossimo CCNL di rinnovo siano coerentemente ampliati gli spazi demandati alla contrattazione integrativa regionale.
Contestualmente, le Parti avviano – con l'obiettivo di completarla nell'arco del primo biennio del presente Contratto – una indagine di settore a livello regionale in ordine all'andamento economico delle farmacie private toscane, individuandone le diverse tipologie, in modo da definire una serie di parametri in relazione ai quali individuare forme premianti legate al risultato della professionalità dei dipendenti.
Al riguardo le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2007.

TITOLO II

CORSI ECM

Art. 3

Le Parti concordano sulla necessità di acquisire piena e completa conoscenza riguardo le modalità di partecipazione dei farmacisti dipendenti ai corsi ECM.
A tal fine l'URTOFAR si impegna a fornire, tramite apposita consultazione con le proprie Associazioni Provinciali, un quadro complessivo della situazione vigente a livello regionale.
Alla luce delle suddette informazioni e in relazione al trattamento che verrà concordato in sede nazionale per gli anni 2006-2007 dal prossimo rinnovo del biennio economico del CCNL di categoria che scadrà il 31 gennaio 2006, le Parti rinviano la trattazione della materia ad apposita contrattazione da attivarsi entro il 30 aprile 2006.

TITOLO III

INDENNITA'

Art. 4

1. Camici

A decorrere dal 1° gennaio 2006 viene riconosciuta a ogni dipendente delle farmacie private della Toscana un'indennità camici/lavaggio equivalente alla fornitura di n. due camici e dei relativi lavaggi settimanali di importo annuale pari a:
anno 2006 € 200,00
anno 2007 € 250,00
anno 2008 € 300,00
anno 2009 € 350,00
Qualora la farmacia fornisca a ogni dipendente due camici deve corrispondere allo stesso un'indennità lavaggio di importo pari a:
anno 2006 € 100,00
anno 2007 € 150,00
anno 2008 € 200,00
anno 2009 € 230,00
Le indennità sopra indicate saranno erogate al personale entro il 31 marzo di ciascun anno.
Detta indennità avrà incidenza sul TFR ma non concorrerà alla determinazione di ogni altro istituto contrattuale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare dell'indennità per quanti sono i mesi di servizio prestati in farmacia.
Fermo restando quanto stabilito nei comma 3, 4 e 5 la farmacia corrisponde ad ogni dipendente entro il 30 novembre 2005 un'indennità camici/lavaggio per il 2005 di importo pari a € 75,00.

2. Inventario

Le Parti convengono che ove l'inventario venga svolto dai lavoratori dipendenti della farmacia al di fuori dell'orario normale di lavoro venga riconosciuta una ulteriore maggiorazione pari al 10% oltre alle maggiorazioni dovute a titolo di straordinario feriale, festivo o notturno.

3. Reperibilità

Le Parti convengono che le percentuali indicate dal 1° e 2° comma dell'art. 24 del CCNL 27.7.1994 e del 23.3.1999 vengano rispettivamente elevate al 14% e al 16% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria.

TITOLO IV

DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE

Art. 5

Il presente C.I.R. ha durata quadriennale dal 13 ottobre 2005 al 13 ottobre 2009.
Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non si sia data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Letto, firmato e sottoscritto

Firenze, lì

Per UR.TO.FAR
Fabio Franceschini

Erberto Paola

Bartolomeo Bardelli

Per FEDERFARMA
Enrico Giammarioli

Per FILCAMS-CGIL TOSCANA
Marcello Ferrini

Per FISASCAT-CISL TOSCANA
Giuseppe Viviano

Per UILTUCS-UIL TOSCANA
Pietro Baio